

1500659-81.2020.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... poder. Após os fatos foi processado por tráfico.

A confissão do acusado foi corroborada pelas demais provas colhidas na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

A vítima LUCIANA BARRETO DA COSTA, ouvida apenas em solo policial, declarou que trabalha como caixa na padaria Central Haroldo Veloso, por aproximadamente 8 (oito) anos, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500659-81.2020.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500659-81.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2075964/2020 - 07º D.P. GUARULHOS, 10643915 - 07º D.P. GUARULHOS, 1614/20/217 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO SALES SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

MARCELO SALES SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de março de 2020, por volta das 15h31min, na Rua Estér, 10, São João, nesta cidade e comarca de Guarulhos, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida através da menção de porte de arma de fogo, exercida contra a vítima Luciana Barreto da Costa, a quantia de R\$ 200,00 pertencente à empresa vítima Mini Padaria Central Haroldo Veloso Ltda (fls. 40/41).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/35).

A denúncia foi recebida em 26 de março de 2020, oportunidade em que foi concedida liberdade provisória em favor do acusado (fls. 45/46)

O réu foi pessoalmente citado (fls. 79/81) e apresentou resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (fls. 86/87).

Em 8 de outubro de 2021, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 89/93).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto reconhecimento positivo (fl. 10), auto de exibição/apreensão/entrega (fl. 11), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado MARCELO SALES SILVA, em solo policial, exerceu seu direito constitucional de ficar em silêncio e de apenas manifestar-se perante a Autoridade Judiciária (fl. 06). Em juízo, confessou a prática delitiva. Disse que foi abordado por populares quando já tinha saído da padaria. O dinheiro foi recuperado em seu poder. Após os fatos foi processado por tráfico.

A confissão do acusado foi corroborada pelas demais provas colhidas na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

A vítima LUCIANA BARRETO DA COSTA, ouvida apenas em solo policial, declarou que trabalha como caixa na padaria Central Haroldo Veloso, por aproximadamente 8 (oito) anos, por volta das 15h30min, aproximou-se um rapaz até o Wando, padeiro da padaria, e perguntou se estavam precisando de padeiro, então o Wando disse que não. Em seguida esse rapaz foi ao caixa onde a declarante estava trabalhando e anunciou o roubo, disse que era um assalto, levantou a blusa mostrando algo preto que parecia uma arma, e disse pra entregar o dinheiro para ele. Deu pra ele algumas notas que totalizaram R\$200,00 (duzentos reais), e ele saiu da padaria. Então o Wando que viu o que estava acontecendo, começou a gritar: "pega é ladrão". Então algumas pessoas seguraram o rapaz até a chegada da Polícia Militar. O dinheiro roubado foi restituído. Na delegacia reconheceu o rapaz apresentado como aquele que se dirigiu ao caixa e roubou a quantia de R\$200,00 (fl. 05).

A testemunha WANDO NUNES LIMA, funcionário da padaria, ouvido também apenas em solo policial, declarou que trabalha como padeiro na Padaria Central Haroldo Veloso, por aproximadamente 11 anos, sendo que por volta das 15Hs, um rapaz veio até o depoente e perguntou se estavam precisando de padeiro. Então respondeu que não, em seguida eu vi que ele foi ao caixa e vi que Luciana, que é a caixa da Padaria, estava entregado dinheiro pra ele. Gritou pega ladrão, em seguida algumas pessoas seguraram ele. Não demorou e a Polícia chegou e prendeu ele. O dinheiro foi recuperado. Na delegacia reconheceu o rapaz apresentado como sendo aquele que se dirigiu ao caixa e roubo a quantia de R\$200,00.

Mas não é só.

Os policiais militares EDUARDO SILVA NETO e ALVARO VICTOR DE JESUS SANTOS, em sede inquisitorial, em depoimentos semelhantes, narraram que encontravam-se de patrulhamento da Vtr 31116, quando receberam comunicação via Copom dando conta de indivíduo detido por populares após a prática de roubo em uma padaria e deslocando-se ao local informado, sito Rua Ester, número 10, no bairro do Haroldo Veloso, vieram a saber que o aludido roubador estava acerca de 100 metros da padaria, sentado na calçada, havendo diversas pessoas que o rodeavam. Tão logo da chegada já mantiveram contato com dois funcionários da Padaria em questão, a saber "PADARIA CENTRAL", onde a caixa, LUCIANA, e o padeiro, WANDO, de pronto apontaram aquele indivíduo sentado como autor do roubo. Identificaram aquele desconhecido como sendo MARCELO SALES SILVA, o qual submetido a busca pessoal nada de interesse policial foi encontrado com o mesmo. Tomaram conhecimento de que foi subtraído a importância de R\$200,00 (duzentos reais) em espécie, cujo valor já havia sido restituído à vítima. Interpelaram MARCELO, o qual prontamente assumiu haver tentado praticar

assalto à padaria em questão, alegando que não estava armado e simplesmente fez menção de estar portando arma de fogo que estaria em sua cintura, sob as vestes (fls. 02/03).

Em juízo, o policial militar EDUARDO SILVA NETO disse que se recorda do réu, de uma ocorrência paga pelo copom na data 19/03/2020. O réu teria tentado roubar uma padaria e teria sido detido por populares. Chegaram no local e avistou o réu sentado numa calçada com populares em volta. Falou com funcionários da padaria que narraram o roubo. Ele fez menção de estar armado e teria levado R\$ 200,00. Não se lembra se chegou a ser apreendido o dinheiro. No momento da prisão o dinheiro já estava com a vítima. O réu admitiu que tentou roubar a padaria. Não se recorda onde ele foi abordado, mas lembra que ele estava há 100 metros da padaria quando chegaram.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar ALVARO VICTOR DE JESUS SANTOS, o qual, em juízo, se recordou do réu de uma ocorrência de roubo. O réu teria adentrado numa padaria e a ocorrência foi dada pelo copom. Ele teria roubado R\$ 200,00 e sido rendido por populares há cerca de 100 metros da padaria. Não se recorda com certeza, mas acha que o dinheiro foi recuperado e devolvido pela vítima. Não se recorda se ele confessou, mas acha que sim. Pelo que lembra, quando chegaram ele estava fora da padaria e os populares estavam em volta, sentado numa calçada, mas não sabe onde foi a abordagem dele.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Pois bem, diante da confissão do acusado, acrescida das declarações extrajudiciais da vítima, da testemunha e dos depoimentos dos policiais militares, cuja credibilidade não há razão para duvidar, bem como das circunstâncias da prisão do denunciado, que foi abordado, logo após os fatos, em poder da res, forçoso reconhecer que restou demonstrada, à saciedade, a participação do acusado MARCELO

no delito de roubo ora apurado nestes autos, não sendo caso de absolvição por falta de provas.

O crime se consumou, uma vez que no caso de roubo a consumação se dá com o emprego de violência ou de grave ameaça e a subtração do bem, não sendo necessária a posse mansa e passiva da res furtiva. No caso dos autos, o réu já havia se apoderado da quantia em dinheiro e saído do local, quando populares conseguiram detê-lo, sendo inquestionável a consumação delitiva.

A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido, consagrada pela Súmula 582 daquela Corte, que consigna: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

O Supremo Tribunal Federal também adota atualmente este entendimento:

"Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de material probatório e não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. [...] 4. [...] 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega Provimento" (STF Recurso Ordinário em Habeas Corpus rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma - j. 04/02/2014).

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na dosagem das penas, temos que o réu é primário (certidão estadual de distribuições criminais de fls. 127/128) e cometeu o crime nas condições normais previstas no tipo penal, podendo ter a pena-base fixada no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, conquanto presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir suas penas, eis que já fixadas no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Ausentes circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a serem observadas, razão pela qual fixo a reprimenda, em definitivo, em 4 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2 do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Considerando que o delito foi praticado mediante grave ameaça, incabível a concessão do sursis ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diante da quantidade de pena aplicada, da confissão espontânea, da primariedade do réu, das circunstâncias do fato em si, além da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendo adequada a fixação de regime inicial ABERTO para início do cumprimento da pena.

No mais, diante da quantidade de pena aplicada e do regime imposto, além de

considerar que o réu não permaneceu preso durante todo o curso do processo, poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR MARCELO SALES SILVA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente ABERTO, e ao pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal. Poderá apelar em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º, do C.P.C.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 08 de março de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA